CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***-------

HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Số: ……/2024/TACO-NQTM

- *Căn cứ Luật thương mại năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam;*
- *Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 của nước CHXHCN Việt Nam;*
- *Căn cứ Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại;*
- *Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.*

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2024, tại trụ sở Chi nhánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Taco Việt Nam, Chúng tôi gồm:

A. BÊN NHƯỢNG QUYỀN *(Sau đây gọi là Bên A)*:

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM

(Là pháp nhân sở hữu hợp pháp nhãn hiệu "TocoToco")

Mã số doanh nghiệp	:	0106341306-001
Trụ sở chính	:	Số 770B Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tài khoản	:	12310000731484 tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội
Điện thoại	:	024 73036936
Đại diện bởi	:	**NGUYỄN VĂN VƯƠNG**
Chức danh	:	Giám Đốc vận hành chi nhánh Miền Nam
Theo giấy ủy quyền (nếu có)	:	24/2024/UQ/TACO ngày 01 tháng 07 năm 2024

B. BÊN NHẬN QUYỀN ***(Sau đây gọi là Bên B)*:**

[TÊN CÁ NHÂN]	**:**	**……**
Ngày sinh	:	……...
CCCD	:	……...
Nơi đăng ký HKTT	:	……
Mã số thuế cá nhân	:	……
Số điện thoại	:	……
Email	:	……...

("Bên A, Bên B gọi chung là "**Các Bên**", gọi riêng là "**Bên**")
Xét rằng:

(A) Bên A là một pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam. Bên A là chủ sở hữu và là đơn vị đã thiết lập, vận hành, phát triển hệ thống dịch vụ cung cấp đồ uống và sản phẩm trà sữa mang thương hiệu "TocoToco" (sau đây gọi là "**Hệ thống**") trên lãnh thổ Việt Nam.

(B) Bên B là một cá nhân/một pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật Việt Nam có nhu cầu kinh doanh dịch vụ cung cấp đồ uống và sản phẩm trà sữa mang thương hiệu "TocoToco" mà Bên A đang kinh doanh.

Do đó, Các Bên thỏa thuận ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại ("**Hợp đồng**") với nội dung chi tiết như sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

1.1 Bên B yêu cầu và Bên A đồng ý cho phép Bên B được quyền tiến hành mở 01 cơ sở kinh doanh (sau đây gọi tắt là "**Cửa hàng**") để kinh doanh dịch vụ cung cấp đồ uống và sản phẩm trà sữa mang thương hiệu "TocoToco" theo hệ thống, thiết kế mà Bên A đã xây dựng, thiết lập, vận hành và Bên B được quyền gắn nhãn hiệu "TocoToco", các chỉ dẫn thương mại khác như: kiểu dáng của sản phẩm, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, bí mật kinh doanh, quảng cáo thuộc sở hữu của Bên A ("**Quyền thương mại**") trong hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng của Bên B, cụ thể như sau:

(a) Được quyền sử dụng nhãn hiệu "TocoToco" theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 256336 được Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 31/12/2015 của Bên A để gắn lên các biển hiệu Cửa hàng, sản phẩm đồ uống trà sữa, giấy tờ giao dịch, phương tiện kinh doanh tại Cửa hàng của Bên B.

(b) Được quyền sử dụng kiểu dáng của sản phẩm trà sữa "TocoToco" theo hình ảnh kèm theo Hợp đồng này.

(c) Được sử dụng bí mật kinh doanh của Bên A là các cách pha chế đồ uống, cách thức hoạt động, các định hướng kinh doanh, quảng cáo do Bên A xây dựng để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng của Bên B.

(d) Được sử dụng các nội dung trong các băng zôn, biển hiệu quảng cáo của Bên A đã và đang sử dụng để quảng cáo cho Hệ thống khi Bên B được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của Luật Quảng Cáo.

(e) Được cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế cửa hàng theo tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu của Bên A

1.2 Trong khi thực hiện Hợp đồng này, Bên B chịu sự kiểm soát của Bên A trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng.

Điều 2. Phạm vi Nhượng quyền thương mại

2.1 Bên B sử dụng Quyền thương mại của Bên A tại địa điểm duy nhất: **……**
Bên B đồng ý chỉ thay đổi địa điểm Cửa hàng trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực khi Bên B nhận được sự đồng ý chính thức bằng văn bản từ Bên A (là pháp nhân sở hữu thương hiệu TocoToco).

2.2 Khai thác những lợi ích hữu hình, vô hình trên nền tảng uy tín của thương hiệu TocoToco để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh đồng thời tiết kiệm thời gian và công sức cho việc quảng bá Cửa hàng.

2.3 Hình thức nhượng quyền: Không độc quyền.

Điều 3. Giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán

3.1 Phí nhượng quyền: Miễn phí
3.2 Phí tư vấn quản lý của Hợp đồng: Miễn phí
3.3 Phí Tư vấn thiết kế nội thất cửa hàng ToCoToCo: 220.000 đồng/m2 (*hai trăm hai mươi ngàn đồng*), phí này chưa bao gồm 8% VAT.

3.4 Giá trị của đơn hàng nguyên liệu và trang thiết bị đầu tiên bao gồm: nguyên liệu và trang thiết bị ban đầu chi tiết theo Phụ lục kèm theo.

3.5 Các đơn hàng nguyên liệu và trang thiết bị tiếp theo:

(a) Các Bên sẽ lập bảng kê chi tiết theo Phụ lục kèm theo Hợp đồng này.

(b) Phương thức thanh toán: Theo Điều 8 Hợp đồng này.

3.6 Phương thức thanh toán:

3.6.1 Bên B thanh toán cho Bên A các khoản phí nêu tại khoản 3.3 Điều 3 trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bên A bàn giao bản vẽ thiết kế;
3.6.2 Bên B thanh toán cho Bên A các khoản phí nêu tại khoản 3.4 Điều 3 trước 15 ngày (làm việc) trước khi nhận đơn hàng đầu tiên.
3.6.3 Trường hợp Bên B chậm thanh toán như quy định tại khoản 3.6.1; 3.6.2; Điều 3.6 thì phải chịu phạt lãi chậm thanh toán tương đương 0.05%/ngày vi phạm trên số tiền chậm thanh toán.

3.7 Hình thức thanh toán

Bên B thanh toán cho Bên A bằng hình thức chuyển khoản theo thông tin tài khoản tại Mục (A) của hợp đồng.

Điều 4. Các tiêu chí hình thành Cửa hàng TocoToco

Nhằm tạo ra chuỗi cửa hàng TocoToco mang phong cách riêng, với mục tiêu chung trong việc chiếm lĩnh thị trường tiềm năng cho các sản phẩm và dịch vụ TocoToco, Cửa hàng cần đảm bảo những tiêu chí sau:

4.1 ĐỊA ĐIỂM

4.1.1 Lựa chọn và thẩm định địa điểm

(a) Địa điểm đóng một vai trò rất quan trọng trong việc quyết định sự thành công trong kinh doanh của mô hình Cửa hàng TocoToco. Vì vậy, Bên B cần xem xét đánh giá cẩn thận trước khi quyết định thuê mặt bằng.

Địa điểm đẹp là những địa điểm được đánh giá là có khả năng kinh doanh tốt, mang lại hình ảnh hiệu quả và tôn vinh thương hiệu TocoToco.

(b) Quy định về việc lựa chọn địa điểm: Để trở thành một Cửa hàng TocoToco, BÊN B phải có một địa điểm thỏa mãn một trong các yêu cầu sau:

(i) Diện tích kinh doanh:

- Diện tích kinh doanh được hiểu là tổng diện tích kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn diện tích các công trình phụ trợ (nhà vệ sinh, nhà bếp, kho…).

- Diện tích kinh doanh phải đáp ứng được: mặt tiền 4m trở lên, diện tích đối với địa điểm có 1 sàn là 60m2 trở lên; còn địa điểm từ 2 sàn thì tối thiểu là 50m2/sàn.

(ii) Địa điểm kinh doanh: Là địa điểm có khả năng đầu tư vào mặt bằng cao và hội đủ một trong các điều kiện sau:

- Là nơi tập trung đông dân cư: gần chợ, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu vui chơi, khu du lịch …

- Là nơi dễ thấy, dễ nhìn: ngã ba, ngã tư, ngã năm hoặc những vòng xoay, những quảng trường, khu du lịch dành riêng cho người đi bộ.

- Là nơi tập trung những quán đồ uống đang kinh doanh thịnh vượng. Đây là những khu phố, dãy phố đồ uống nổi tiếng đã được người tiêu dùng biết đến.

- Nơi đang phát triển thành những thành phố trong tương lai.

- Nơi có các điểm dừng đặc biệt như: khách sạn, nhà nghỉ... hoặc ở những vị trí thuận lợi khác.

- Khu biệt lập: là những tòa nhà, cao ốc, khu thương mại, siêu thị, sân bay, nhà ga, khu du lịch…với đối tượng khách hàng riêng biệt, có những đặc điểm riêng về nghề nghiệp, công việc, thu nhập...

(c) Ưu tiên những người có mặt bằng chủ sở hữu. Trường hợp mặt bằng thuê thì hợp đồng thuê nhà phải có thời hạn ít nhất 03 năm.

4.1.2 Tiến trình thuê mặt bằng: Ngay sau khi xác định được vị trí, địa điểm thuận tiện kinh doanh, Bên B sẽ thông báo bằng văn bản ngay cho Bên A biết để tư vấn hoặc xác nhận nhận đồng ý điều kiện địa điểm nêu tại Điều 4.1.1 sau đó mới tiến hành ký kết hợp đồng thuê mặt bằng.
Để làm rõ, Bên A chỉ thực hiện thẩm định những yếu tố thương mại tại điểm 4.1.1
Hợp đồng này để đưa ra quyết định, Bên B thẩm định toàn bộ các yếu tố kinh doanh bao gồm nhưng không hạn chế: yếu tố thương mại, yếu tố pháp lý... liên quan đến mặt bằng
Sau khi hoàn thành các thủ tục thuê mặt bằng, bản vẽ thiết kế, Bên B sẽ tiến hành xây dựng, sửa chữa và trang trí nội thất Cửa hàng. Tùy theo quy mô từng địa điểm, Bên B

tiến hành sửa chữa hoặc xây dựng Cửa hàng trong vòng 60 ngày. Quá thời hạn đó mà Cửa hàng Bên B vẫn chưa hoạt động kinh doanh thì Bên A có quyền xem xét gia hạn thêm thời gian hoặc chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng Bên A không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản chi phí nào mà Bên B đã thanh toán cho bên A.

4.2 THIẾT KẾ:

Bên B đồng ý thi công nội thất theo bản vẽ thiết kế do Bên A cung cấp nhằm đảm bảo yếu tố nhận diện thương hiệu của cửa hàng ToCoToCo. Bên A cung cấp bản vẽ thiết kế nội thất với với phí dịch vụ quy định tại khoản 3.3 Điều 3 Hợp đồng này.

4.3 CON NGƯỜI THAM GIA HỢP TÁC

(a) Thiện chí hợp tác

(b) Ưu tiên người có kinh nghiệm kinh doanh trong ngành dịch vụ.

(c) Hiểu biết về thị trường sẽ kinh doanh, có khả năng quản lý.

4.4 TUÂN THỦ KHOẢNG CÁCH SO VỚI CÁC BÊN NHƯỢNG QUYỀN CỦA BÊN A HIỆN CÓ

(a) Địa điểm Cửa hàng của Bên B phải tuân thủ khoảng cách so với cửa hàng TocoToco hiện có tối thiểu là 500m

(b) Riêng với các khu biệt lập như: tòa nhà – cao ốc văn phòng, sân bay, khu vui chơi - giải trí, nhà ga, siêu thị … Bên A được quyền mở các cửa hàng, đại lý nhượng quyền mới mà không cần tuân thủ theo tiêu chí này.

Điều 5. Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên A

5.1 Nghĩa vụ:

5.1.1 Bên A có nghĩa vụ duy trì và phát triển phương thức và hệ thống các Cửa hàng TocoToco với các tiêu chí như sau:

(a) Tiêu chuẩn của Cửa hàng TocoToco: Địa điểm, các biển hiệu, biển quảng cáo, vé gửi xe, thiết kế trang trí nội thất, trang bị bàn ghế, khăn trải bàn, cốc tách, vật dụng pha chế, đồ uống, văn phòng phẩm, đồng phục của nhân viên, menu, giấy lau, hệ thống đặt hàng và thanh toán, vật dụng quảng cáo, card visit, tờ rơi... được thống nhất thiết kế theo phong cách của toàn bộ hệ thống TocoToco.

(b) Tiêu chuẩn về con người, hệ thống quản lý: Được tuyển chọn, đào tạo và xác lập theo phong cách TocoToco.

(c) Tiêu chuẩn về hàng hóa cung cấp cho các cửa hàng nhận nhượng quyền: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất công bố.

5.1.2 Tư vấn thiết kế Cửa hàng với các chất liệu trang trí nội ngoại thất theo phong cách TocoToco.

5.1.3 Quảng bá thương hiệu để TocoToco luôn là một trong những thương hiệu trà sữa hàng đầu Việt Nam.

5.1.4 Bên A chịu trách nhiệm kiểm soát và trợ giúp định kỳ nhằm bảo đảm chất lượng hàng hóa và dịch vụ do Bên A cung cấp. Tư vấn giải pháp kinh doanh nhằm giúp Bên B kinh doanh hiệu quả.

5.1.5 Bên A đảm bảo việc sở hữu quyền khai thác và sử dụng các thương hiệu liên quan TocoToco và cấp quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ cho Bên B.

5.1.6 Bảo mật các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh.

5.1.7 Bên A cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm đối với các sản phẩm mà Bên A cung cấp cho Bên B.

5.1.8 Cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn về hệ thống dịch vụ cung cấp đồ uống và sản phẩm trà sữa mang thương hiệu TocoToco cho Bên B.

5.1.9 Bên A có trách nhiệm cung cấp cho Bên B danh mục chi tiết các hạng mục cần xây dựng, tài sản cần mua sắm để đảm bảo yêu cầu nhận diện thương hiệu nói trên (bao gồm thiết kế biển hiệu, nội ngoại thất, bàn ghế, cốc tách, vật dụng pha chế, menu, order, đồng phục) và thiết kế, hướng dẫn trưng bày, bài trí Cửa hàng cho Bên B theo chuẩn chung của Hệ thống.

5.2 Quyền lợi

5.2.1 Quyền sở hữu về nhãn hiệu, các chỉ dẫn thương mại khác như: kiểu dáng của sản phẩm, bí mật kinh doanh, quảng cáo thuộc sở hữu của Bên A thương hiệu, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, công thức pha chế, nguyên liệu pha chế và tất cả các tài sản sở hữu trí tuệ hữu hình và vô hình khác mang tính chất nhận diện thương hiệu "TocoToco".

5.2.2 Được thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn phí tư vấn thiết kế, tiền mua nguyên liệu và trang thiết bị, các chi phí khác quy định của Hợp đồng này.

5.2.3 Được giám sát quá trình thi công cửa hàng của Bên B để đảm bảo cửa hàng của Bên B tuân thủ thiết kế của Bên A và bộ nhận diện thương hiệu của Bên A; Được kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của Bên B nhằm đảm bảo sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định của chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

5.2.4 Được yêu cầu Bên B báo cáo các vấn đề trong quá trình kinh doanh và nhập liệu vào toàn bộ các phần mềm như phần mềm quản lý bán hàng, hệ thống tính tiền…. để Bên A thuận tiện trong quá trình giám sát hoạt động kinh doanh của Bên B.

5.2.5 Bên A có quyền thay đổi phần mềm, hệ thống tính tiền, công thức pha chế và các tiêu chuẩn vận hành khác khi Bên A nhận thấy cần thiết. Trong trường hợp này, Bên B có trách nhiệm triển khai việc thay đổi này tại cửa hàng nhận nhượng quyền của bên A.

5.2.6 Bên A có quyền đặt thêm địa điểm kinh doanh cách địa điểm bên B tối thiểu là 500m Riêng với các khu biệt lập như: tòa nhà – cao ốc văn phòng, sân bay, khu vui chơi - giải trí, nhà ga, siêu thị, trung tâm thương mại… Bên A được quyền mở các địa điểm kinh doanh mới mà không cần tuân thủ theo tiêu chí này.

Điều 6. Nghĩa vụ & quyền lợi của bên B

6.1 Nghĩa vụ:

6.1.1 Đăng ký các giấy phép kinh doanh cần thiết để kinh doanh dịch vụ ăn uống, các giấy tờ này phải có trước khi Cửa hàng đi vào hoạt động; Hoàn thiện Giấy chứng nhận đáp ứng điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm chậm nhất sau 03 tháng kể từ ngày khai trương cửa hàng; Tự mình đầu tư các cơ sở vật chất, nguồn tài chính và nhân lực theo yêu cầu của Bên A bao gồm:

(a) Trực tiếp đứng ra ký kết hợp đồng thuê mặt bằng/ cửa hàng với bên cho thuê sau khi được Bên A phê duyệt về địa điểm Cửa hàng của Bên B;

(b) Thanh toán toàn bộ chi phí đầu tư để Cửa hàng theo chuẩn của Hệ thống, bao gồm cả thanh toán tiền lương cho nhân viên làm việc tại Cửa hàng của Bên B.

6.1.2 Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nội bộ do Bên A tổ chức (đào tạo đại lý mới, đào tạo định kỳ, tái đào tạo, đào tạo sản phẩm mới). Bên B tự mình và người ủy quyền của Bên B hoàn thành đạt yêu cầu các bài kiểm tra tiêu chuẩn dịch vụ sau đào tạo mới bắt đầu triển khai hoạt động Cửa hàng.

6.1.3 Tiến hành các hoạt động kinh doanh lành mạnh và tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, môi trường theo đúng quy định của Pháp luật. Chịu trách nhiệm pháp lý đối với hiệu quả kinh doanh tại Bên B mà không ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu và chuỗi Cửa hàng TocoToco của Bên A.

6.1.4 Cùng với bên A xây dựng và bảo vệ uy tín, hình ảnh thương hiệu TocoToco:

Luôn giữ hình ảnh hệ thống TocoToco đồng nhất, cụ thể:

(a) Trang bị đủ các danh mục vật phẩm TocoToco, thực hiện và sử dụng đúng mục đích.

(b) Không sử dụng vật phẩm nhãn hiệu khác cạnh tranh với thương hiệu TocoToco.

(c) Thiết kế cửa hàng, trang trí theo đúng định hướng và phong cách nhận diện của TocoToco.

(d) Với những hạng mục mà Bên B tự thực hiện theo nhu cầu thực tế cần phải có sự tham khảo ý kiến và sự đồng ý chính thức bằng văn bản của Bên A.

(e) Đồng ý không trưng bày các biểu tượng, logo, hình ảnh mang tính quảng cáo của sản phẩm khác cạnh tranh với hệ thống TocoToco ở bên trong và bên ngoài Cửa hàng.

(f) Đảm bảo cửa hàng luôn được vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo chất lượng Vệ sinh ATTP đối với sản phẩm bán cho khách hàng.

(g) Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định/nội quy làm việc của Bên A tại Cửa hàng trong quá trình hoạt động.

(h) Trong quá trình hoạt động, nếu Bên A có thay đổi về concept, công thức pha chế, nhận diện hình ảnh… thì Bên B tự nguyện tuân thủ.

6.1.5 Tuân thủ quy trình của Bên A trong suốt quá trình hoạt động, Bên B đồng ý

(a) Không khai trương, không thực hiện hoạt động của kinh doanh nếu chưa hoàn thành các nội dung sau:

(i) Chưa thực hiện và hoàn thành khóa đào tạo nội bộ do Bên A triển khai;

(ii) Cơ sở vật chất cửa hàng không đảm bảo;

(iii) Không đảm bảo số lượng nhân sự tại cửa hàng: từ >60m2 đến 100m2: tối thiểu 6 nhân viên/cửa hàng; Từ >100m2 đến 150m2: tối thiểu 7 nhân viên/cửa hàng; >150m2 tối thiểu 8 nhân viên/cửa hàng. Riêng trong ngày khai trương, Bên B phải thực hiện huy động nhân sự đảm bảo vận hành cửa hàng (số lượng nhân viên tối thiểu nêu trên phải làm toàn thời gian hoặc huy động thêm nhân sự làm bán thời gian).

(iv) Đảm bảo các ấn phẩm truyền thông phải hoàn thành trước ngày mở bán đầu tiên tối thiểu 02 ngày;

(b) Không khai trương, không thực hiện hoạt động của kinh doanh nếu Bên A chưa thông qua bằng văn bản các nội dung nêu trên.

6.1.6 Phối hợp thực hiện cùng Bên A và hệ thống TocoToco trong việc tổ chức các hoạt động PR, quảng cáo, thông tin đại chúng, khuyến mãi và các hoạt động khác liên quan đến phục vụ, quản lý… trong từng thời điểm. Các chương trình maketing của Bên B phải thực hiện đăng ký và được sự chấp thuận của Bên A mới được triển khai. Các chương trình liên quan đến khuyến mại cần thông báo cho bên A với đầy đủ các nội dung sau: tên chương trình, hình thức khuyến mại, sản phẩm khuyến mại, thời gian, tỷ lệ giảm giá, hàng hóa và giá trị dùng để khuyến mại...Bên A thẩm định nội dung chương trình và ra thông báo chấp nhận hoặc từ chối các chương trình khuyến mại của Bên B trước 2 ngày diễn ra chương trình. Bên A từ chối chương trình khuyến mại của Bên B trong các trường hợp sau: (i) chương trình có nội dung vi phạm quy định pháp luật (ii) Chương trình có nội dung mâu thuẫn với chính sách, kế hoạch, chủ trương của Bên A dẫn đến ảnh hưởng thương hiệu hoặc hoạt động kinh doanh của các thương nhân nhận nhượng quyền khác. Đối với các chương trình xúc tiến thương mại, chương trình maketing, phân phối sản phẩm Bên A áp dụng độc quyền với thương nhân phân phối (bao gồm nhưng không giới hạn các đối tác có quan hệ hợp tác tác kinh doanh với Bên A) thì Bên B có trách nhiệm bằng chi phí và nhân lực thực hiện theo đúng nội dung chương trình.

Điều hành hoạt động phù hợp với hệ thống nhượng quyền thương mại, cùng bên A xây dựng và bảo vệ uy tín, hình ảnh thương hiệu dịch vụ cung cấp đồ uống và sản phẩm trà sữa "TocoToco".

6.1.7 Để tăng tính nhận diện thương hiệu ToCoToCo, Bên B tự nguyện đặt dưới sự kiểm soát, giám sát và hướng dẫn của Bên A; tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ theo yêu cầu của Bên A. Bên B phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ của Bên A kiểm tra (đột xuất hoặc định kỳ) toàn bộ Cửa hàng (khu vực kinh doanh, kho,…) trong mọi trường hợp và cung cấp đầy đủ thông tin về thực trạng kinh doanh.

6.1.8 Giữ bí mật về bí mật kinh doanh, công thức pha chế của sản phẩm trà sữa mang thương hiệu "TocoToco" của Bên A kể từ ngày ký Hợp đồng và có trách nhiệm bảo mật thông tin ngay cả sau khi Hợp đồng chấm dứt; Không cung cấp các thông tin liên quan đến hệ thống TocoToco cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoài mục đích cần thiết cho việc thực hiện Hợp đồng này hoặc do yêu cầu của pháp luật và cơ quan chức năng. BÊN B đảm bảo rằng các nhân viên của mình sẽ tuân thủ điều kiện này.

6.1.9 Tháo dỡ và hoàn trả lại (nếu có) toàn bộ các trang trí, hình ảnh, biểu tượng, logo liên quan đến thương hiệu TocoToco hoặc bán lại cho Bên A trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày Hợp đồng được chấm dứt. Đồng thời, chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu "TocoToco", tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc hệ thống của Bên A khi Hợp đồng kết thúc hoặc chấm dứt.

6.1.10 Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính quy định tại hợp đồng này

6.1.11 Bên B đồng ý sử dụng đúng và đủ các đối tượng sở hữu trí tuệ do Bên A cấp trong phạm vi hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng của Bên B và Bên B không có quyền nhượng cho bên thứ 3. Trong trường hợp Bên A phát hiện thấy dấu hiệu trên, Bên A có quyền tạm ngừng cấp quyền và yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp (theo luật sở hữu trí tuệ). Bên B phải chịu hoàn toàn các phí tổn, trách nhiệm khi sự việc này xảy ra.

6.1.12 Không được bán thêm bất kỳ đồ gì ngoài Menu sản phẩm của Bên A tại địa chỉ Cửa hàng của Bên B; Khi Bên B muốn bán thêm đồ ăn nhanh thì phải được sự đồng ý của Bên A bằng văn bản và số lượng đồ ăn nhanh bán tại Cửa hàng của Bên B không được vượt quá 5 món nếu Bên A đồng ý.

6.1.13 Ngoài thương hiệu mang tên "TocoToco", "Xue Shan", Bên B đồng ý không mở kinh doanh, góp vốn kinh doanh thêm bất kỳ thương hiệu cạnh tranh nào khác trong lĩnh vực trà sữa, chè; Bên B không được quyền sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, công thức pha chế, nguyên vật liệu pha chế hay bất kỳ yếu tố đặc trưng nào trong bộ nhận diện thương hiệu "TocoToco" nêu trên để mở cơ sở kinh doanh khác hay tạo ra các sản phẩm dịch vụ tương tự để bán hoặc bất cứ hành vi nào mà Bên A cho rằng sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của Bên A. Trừ trường hợp bên A đồng ý bằng văn bản, Bên B cam kết không chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho bên thứ ba khác có nhu cầu nếu chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A.

6.1.14 Trong trường hợp Bên B muốn thay đổi chủ sở hữu Cửa hàng cần lấy ý kiến bằng văn bản của Bên A. Trường hợp Bên A đồng ý, hai bên sẽ ký phụ lục hợp đồng cùng bên thứ 3 để triển khai thay đổi chủ sở hữu Cửa hàng. Trường hợp Bên A từ chối, Bên B đồng ý không chuyển đổi chủ sở hữu Cửa hàng.

6.1.15 Bên B phải đảm bảo tất cả các nguyên liệu, bao bì, bao gói, trang thiết bị sử dụng tại Cửa hàng phải được nhập trực tiếp từ Bên A, và khi Bên A có thay đổi về nguyên liệu, thì Bên B phải tuân theo. Bên B không được phép bán nguyên liệu Bên A cung cấp ra bên ngoài thị trường.

6.1.16 Bên A cung cấp, triển khai hệ thống phần mềm quản lý bán hàng, thiết bị quan sát (Camera) và các thiết bị bán hàng kèm theo cho Bên B (Danh mục thiết bị và phần mềm bán hàng cũng như phí dịch vụ quy định tại phụ lục hợp đồng này).

Bên B cam kết hệ thống phần mềm quản lý bán hàng do Bên A triển khai, cung cấp là duy nhất và không bị thay thế hoặc bổ sung bởi bên thứ 3 trong bất kỳ điều kiện hay lý do gì. Bên B đồng ý trao mọi quyền quản lý (quyền admin) của hệ thống phần mềm cho Bên A, đồng thời Bên A có nghĩa vụ đào tạo và phân quyền cho Bên B sử dụng hệ thống.

Các bên thống nhất rằng các hoạt động kinh doanh của Bên B trong phạm vi hợp đồng này cần được thực hiện đầy đủ, chi tiết, trung thực lên hệ thống phần mềm bán hàng. Đơn hàng bán ra cần nhập liệu đầy đủ lên hệ thống phần mềm quản lý Bên A cung cấp cũng như xuất hóa đơn cho khách hàng, mọi hành vi làm sai lệch dữ liệu (xóa, chỉnh sửa…) hoặc hành vi gian lận dữ liệu khác được xem là vi phạm nghiêm trọng và bị xử lý theo chế tài quy định tại điều 10.1.7

Bên A yêu cầu và bên B đồng ý bố trí các thiết bị quan sát (camera) tại các vị trí trọng yếu của cửa hàng, sự bố trí tùy thuộc vào đặc điểm từng cửa hàng tuy nhiên các thiết bị này nhất thiết phải được thiết lập tại các khu vực trọng yếu và đảm bảo cung cấp đầy đủ các hình ảnh về nguyên liệu tại kho, các khu vực bảo quản nguyên vật liệu khác; quầy pha chế; thu ngân; không gian chung cửa cửa hàng. Bên B đồng ý quyền truy cập vào các hệ thống camera của Bên A là không giới hạn, đảm bảo các hình ảnh hoạt động cửa hàng được truyền tải đến các máy chủ bên A một cách thông suốt, bao quát, không có bất kỳ sự trở ngại/giới hạn nào về địa lý và thời gian.

Tại Cửa hàng của Bên B theo hợp đồng bắt buộc phải được lắp mạng internet. Yêu cầu đường truyền internet đạt tốc độ tối thiểu 80 Mbps hoặc theo quy định khác của Bên A

6.1.17 Đảm bảo áp dụng đúng và đủ với chính sách, quyền lợi khách hàng sử dụng thông qua thẻ Vip, App TocoToco…

6.1.18 Minh bạch trong công tác vận hành, báo cáo. Bên B nhập liệu toàn bộ vào các phần mềm bán hàng, hệ thống tính tiền và các phần mềm khác mà Bên A yêu cầu để Bên A kiểm soát, giám sát hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng.

6.1.19 Tuân thủ nghiêm chỉnh mọi sự thay đổi của Hệ thống sau khi nhận được thông báo thay đổi của Bên A.

6.1.20 Đảm bảo tổng đơn hàng mỗi tháng đạt tối thiểu bằng 30% tổng doanh thu bán hàng được theo dõi trên phần mềm bán hàng tại cửa hàng hàng tháng.

6.1.21 Bên B có trách nhiệm thực hiện kiểm kê kho nguyên liệu ngay sau khi kết thúc ngày bán hàng cuối cùng của tháng và gửi bản kiểm kê kho hàng nguyên liệu cho Phòng Kinh doanh Nhượng quyền của Bên A vào ngày mùng 02 của tháng kế tiếp tháng kiểm kê.

6.1.22 Khi Bên A ra sản phẩm mới thuộc thương hiệu TocoToco, Bên B tham gia đào tạo, cập nhật công thức sản phẩm, triển khai kinh doanh sản phẩm mới tại cửa hàng của bên B.

6.1.23 Bên B đồng ý trong thời gian thực hiện hợp đồng này, và trong giai đoạn một (1) năm sau khi kết thúc hợp đồng, Bên B sẽ không, nếu không có sự thỏa thuận bằng văn bản trước với Bên A, tuyển mộ, giữ lại hoặc cam kết, hoặc đưa ra các lời mời có tính chất tương tự, với bất cứ cá nhân có quan hệ lao động với Bên A.

6.2 Quyền lợi

6.2.1 Quyền khai thác khách hàng

Khai thác khách hàng của BÊN B được hiểu là chỉ nằm trong phạm vi khuôn viên Cửa hàng.

6.2.2 Hưởng lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp từ các chương trình quảng bá thương hiệu TocoToco do Bên A thực hiện.

Đây là những chương trình được Bên A thực hiện chung cho toàn hệ thống nhằm làm cho người tiêu dùng ngày càng biết đến thương hiệu TocoToco, khẳng định vị trí số 1 trong lĩnh vực trà sữa tại Việt Nam, góp phần kích thích người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm của hệ thống TocoToco, bao gồm:

(a) Tham gia các hội thảo liên quan tới lĩnh vực trà sữa.

(b) Tài trợ các chương trình – hoạt động thu hút nhiều người tiêu dùng.

(c) Thực hiện các chương trình PR, quảng cáo, quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong và ngoài nước.

Điều 7. Sản phẩm

7.1 Các sản phẩm Bên A cung cấp cho Bên B là:

(a) Các nguyên liệu sử dụng trong việc pha chế đồ uống của TocoToco (theo Phụ lục đính kèm).

(b) Các máy móc, thiết bị phục vụ cho việc pha chế đồ uống của TocoToco (theo Phụ lục đính kèm)

(c) Đơn hàng đầu tiên bao gồm máy móc và nguyên liệu sẽ giao sau tối thiểu 15 ngày kể từ khi Bên B chuyển đủ tiền (không bao gồm ngày nghỉ, lễ, tết);

(d) Giá nguyên liệu sẽ tăng giảm không quá 20%/ năm.

7.2 Bên B đảm bảo và cam kết:

(a) Tất cả (100%) các nguyên liệu, bao bì, bao gói sử dụng tại Cửa hàng phải được nhập trực tiếp từ Bên A và khi có thay đổi về nguyên liệu thì Bên B phải tuân theo

(b) Chỉ sử dụng các sản phẩm do Bên A cung cấp trong Cửa hàng của Bên B.

(c) Bên B không bán nguyên liệu Bên A cung cấp ra bên ngoài thị trường.

(d) Địa điểm giao nhận hàng: Tại kho của bên A. Mọi chi phí vận chuyển Bên B sẽ chịu trách nhiệm.

(e) Tổng đơn hàng mỗi tháng đạt tối thiểu bằng 30% tổng doanh thu bán hàng được theo dõi trên phần mềm bán hàng tại cửa hàng hàng tháng.

(f) Bảo quản nguyên liệu và trang thiết bị theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc tiêu chuẩn do Bên A hướng dẫn.

Điều 8: Phương thức đặt hàng, giao hàng & đổi trả hàng

8.1 Đặt hàng

Bên B lên đơn hàng và gửi email cho phòng Kinh doanh Nhượng quyền của Bên A trước 4 ngày làm việc, khi nhận đơn hàng Bộ phận Chăm sóc đại lý của Bên A sẽ thống nhất thời gian có thể giao hàng, tiền hàng phải được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Bên A trước khi giao nhận hàng. Khi chuyển tiền cần ghi rõ tên đại lý chuyển tiền.

8.2 Giao hàng

Căn cứ vào bản kế hoạch kinh doanh Bên B cung cấp và đơn hàng được duyệt. Bên A tiến hành giao hàng từ 3 đến 15 ngày kể từ ngày Bên A nhận được tiền thanh toán đơn hàng (trừ thứ 7,chủ nhật, lễ, tết).

Việc đặt hàng và giao hàng được thực hiện trong giờ hành chính và các ngày trong tuần (trừ ngày thứ 7, CN, và các ngày lễ tết). Nếu không đặt đúng thời gian này, bộ phận giao hàng của Bên A không chịu trách nhiệm.

Bên A sẽ thông báo cho Bên B số lượng hàng hóa Bên A có thể cung cấp tại thời điểm Bên B đặt hàng, nếu số lượng đặt hàng của Bên B lớn hơn lượng hàng Bên A có tại kho thì hai bên sẽ thỏa thuận về thời gian chuyển hàng đầy đủ. Một số mặt hàng có thể bị hết, Bên B khi đặt hàng phải chờ cho đến khi có hàng mới.

Bên B cần kiểm hàng và báo lại số lượng trong 48 giờ kể từ khi nhận hàng. Nếu báo sau 48 giờ thì các bộ phận của Bên A không chịu trách nhiệm nếu đơn hàng bị thiếu.

Bên A nỗ lực cao nhất để đáp ứng đơn hàng cho Bên B, Tùy từng điều kiện, khoảng cách địa lý Bên A có thể giao hàng sớm hoặc muộn hơn so với quy định trên. Tuy nhiên cần thông báo kịp thời để Bên B chủ động nguồn nguyên liệu.

8.3 Đổi trả hàng

8.3.1 Khi Bên B phát hiện nguyên liệu có vấn đề, Bên A chỉ đổi nguyên liệu mới cho Bên B khi nguyên liệu vừa mở nắp, không đổi khi nguyên liệu đã được sử dụng;

8.3.2 Bên B được phép đổi trả hàng theo Quy trình tiếp nhận hàng đổi trả của Bên A.

Số lượng nguyên liệu hỏng với tần suất nhiều thì Bên B gửi lên để đổi và Bên A sẽ tiến hành kiểm tra sản phẩm đó. Nếu lỗi từ Bên A thì chi phí vận chuyển với sản phẩm này chiều đi do Bên B chịu. Chi phí vận chuyển chiều chuyển hàng về do Bên A chịu.

8.3.3 Đổi trả với đơn hàng đầu tiên: Được đổi trả theo quy trình đổi trả hàng của Bên A và được đổi trả trong trường hợp Bên B không tiêu thụ hết lượng hàng đã đặt của Bên A và hàng còn hạn sử dụng tối thiểu 02 tháng;

8.3.4 Đổi trả hàng với các đơn hàng tiếp theo: Tuân thủ quy trình đổi trả hàng của Bên A.

Điều 9. Đặt cọc thực hiện hợp đồng

9.1 Ngay khi ký kết Hợp đồng, Bên B đồng ý đặt cọc hợp đồng với số tiền là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn). Tiền đặt cọc không được tính lãi trong toàn bộ thời gian thực hiện Hợp đồng. Khoản tiền đặt cọc Hợp đồng này sẽ được Bên A giữ lại và hoàn trả cho Bên B sau 30 ngày kể từ khi chấm dứt Hợp đồng và Bên B hoàn thành tất cả các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này.

9.2 Khoản tiền đặt cọc này sẽ được sử dụng khi Bên B vi phạm một trong các nghĩa vụ nêu tại Hợp đồng này và các phụ lục (nếu có). Khoản tiền này cũng được sử dụng trong các trường hợp mà Bên B vi phạm nghiêm trọng đến hình ảnh thương hiệu mà cần phải đưa ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

9.3 Trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn thì Bên B hiểu rằng sẽ bị mất khoản tiền đặt cọc nêu tại mục 9.1 Điều 9 Hợp đồng này, khoản tiền đặt cọc này sẽ thuộc về Bên A. Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng này mà không phải do lỗi của Bên B thì Bên A sẽ hoàn trả Bên B khoản tiền đặt cọc đồng thời bồi thường cho Bên B một khoản tiền bằng số tiền Bên B đã đặt cọc cho Bên A.

Điều 10. Phạt vi phạm và bồi thường Hợp đồng

10.1 Bên B vi phạm

10.1.1 Vi phạm khoản 6.1.1 Điều 6: Nếu Bên B không cung cấp được 02 (hai) loại giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm chậm nhất sau 03 tháng kể từ ngày khai trương cửa hàng thì Bên A có quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh của Bên B đến khi Bên B hoàn tất các thủ tục giấy tờ trên
Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Cửa hàng đã hoạt động kinh doanh 06 tháng, nhưng vẫn không bổ sung các loại giấy phép nói trên. Các khoản chi phí được đề cập trong phạm vi hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn như: phí thiết kế nội thất, tiền cọc và các phí khác (nếu có) sẽ không được bên A hoàn trả trong mọi trường hợp.

10.1.2 Vi phạm khoản 6.1.2 Điều 6:

(a) Nếu Bên B không tham gia khóa đào tạo đại lý mới: Bên A có quyền đình chỉ hoạt động khai trương của Bên B và Bên B không khai trương và triển khai các hoạt động kinh doanh cho đến khi tham gia đầy đủ các khóa đạo đại lý mới của Bên A.

(b) Nếu Bên B không tham gia đào tạo nội bộ (đào tạo định kỳ, tái đào tạo, đào tạo sản phẩm mới): nếu nhận thấy hoạt động kinh doanh của Bên B đang vi phạm về quy trình pha chế, chất lượng đồ uống… Bên A có quyền tạm ngừng Hợp đồng và Bên B đồng ý đóng cửa Cửa hàng cho đến khi Bên B hoàn tất việc khắc phục vi phạm.

10.1.3 Vi phạm mục 6.1.3 Điều 6:

Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong trường hợp này, Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường, không hoàn trả cho Bên B bất cứ một khoản chi phí nào, bao gồm cả khoản đặt cọc.

10.1.4 Vi phạm một trong các khoản 6.1.4, 6.1.5 Điều 6: Trường hợp hoạt động của Bên B vi phạm gây ảnh hưởng uy tín thương hiệu của Bên A thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải hoàn trả cho Bên B bất cứ một khoản chi phí nào (bao gồm cả chi phí đặt cọc) đồng thời Bên B phải bồi thường cho Bên A một khoản bằng khoản bằng tiền cọc Hợp đồng này và phải chấm dứt ngay các hành vi vi phạm.

10.1.5 Vi phạm một trong các khoản 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.12, 6.1.14, 6.1.17, 6.1.18, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.21, 6.1.22, 6.1.23 - Điều 6:

(a) Ngay sau khi có văn bản nhắn nhở lần 1 của Bên A, trong vòng 3 ngày Bên B phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có biện pháp khắc phục;

(b) Nếu sau 03 lần nhắc nhở bằng văn bản của Bên A, Bên B vẫn vi phạm một trong các mục nêu trên, Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng này, không bồi thường, hoàn trả Bên B bắt cứ một khoản chi phí nào (bao gồm các chi phí đặt cọc), yêu cầu Bên B chấm dứt ngay hoạt động kinh doanh đồng thời Bên B có trách nhiệm bồi thường cho Bên A một khoản bằng khoản tiền cọc hợp đồng.

10.1.6 Vi phạm khoản 6.1.15 - Điều 6:

(a) Vi phạm lần 1: Bên B có trách nhiệm chấm dứt ngay hành vi vi phạm, thực hiện tiêu hủy toàn bộ hàng hóa không do Bên A cung cấp đồng thời phải bồi thường cho Bên A một khoản tối thiểu bằng 8% Tổng giá trị hợp đồng (tổng giá trị được quy định tại hợp đồng này và phụ lục)

(b) Vi phạm lần 2: Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này, không hoàn trả Bên B bắt cứ một khoản chi phí nào (bao gồm các chi phí đặt cọc), yêu cầu Bên B chấm dứt ngay hoạt động kinh doanh đồng thời Bên B có trách nhiệm bồi thường cho Bên A một khoản bằng tiền cọc quy định tại tại hợp đồng hoặc một khoản tiền khác căn cứ vào thiệt hại do hành vi vi phạm của Bên B gây ra

Tùy vào mức độ vi phạm, Bên A có quyền khởi kiện ra cơ quan có thẩm quyền về nội dung vi phạm của Bên B và yêu cầu bồi thường thỏa đáng.

10.1.7 Vi phạm một trong các khoản 6.1.8, 6.1.13, 6.1.16 của Điều 6:

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này, không phải bồi thường, không phải hoàn trả Bên B bất cứ một khoản chi phí nào (bao gồm cả chi phí đặt cọc) đồng thời Bên B bồi thường cho Bên A bằng khoản tương đương tiền cọc Hợp đồng này và phải chấm dứt ngay các hành vi vi phạm.

10.2 Bên A vi phạm

Nếu Bên A vi phạm các điều khoản của Hợp đồng này Bên A có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại xảy ra cho Bên B.

10.3 Thời hạn thanh toán

Tiền phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại là chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày bên vi phạm nhận được văn bản thông báo về tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại từ bên bị vi phạm.

10.4 Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản.

Điều 11. Hiệu lực hợp đồng

11.1 Hợp đồng có thời hạn kể từ ngày …../……/……. đến ngày …../……/…….. Các phụ lục đính kèm là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

11.2 Sau khi hết hạn Hợp đồng nhượng quyền thương mại số ……/……/TACO-NQTM giữa Chi nhánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Taco Việt Nam và …… ký ngày ……. Bên A sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng nhượng quyền thương mại số ……/……/TACO-NQTM cho Bên B nếu Bên B đảm bảo những điều khoản sau đây:

(a) Bên B thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí trong 3 năm của Hợp đồng nhượng quyền thương mại số ……/……/TACO-NQTM.

(b) Bên B không vi phạm bất kỳ một điều khoản nào trong hợp đồng nhượng quyền thương mại số ……/……/TACO-NQTM.

(c) Bên B cam kết tiếp tục cùng Bên A xây dựng và đảm bảo hình ảnh thương hiệu, uy tín tại địa chỉ: **……**

Điều 12. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này có thể được chấm dứt và thanh lý theo các trường hợp sau:

12.1 Hết thời hạn mà Các Bên không tiến hành gia hạn.

12.2 Khi một trong Các Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng do bên còn lại vi phạm nghĩa vụ tại Hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên muốn đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải thông báo trước cho bên còn lại trước ít nhất 30 ngày, trừ quy định tại Điều 10.1.7.

12.3 Một trong Các Bên bị giải thể, phá sản hoặc bị đình chỉ hoạt động bởi quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

12.4 Bên B tự ý ngừng kinh doanh Cửa hàng liên tục trong 02 (hai) tháng mà không thông báo lý do bằng văn bản chính thức cho Bên A. Trong trường hợp này, Bên A sẽ tịch thu toàn bộ khoản tiền Bên B đã thanh toán cho Bên A.

12.5 Bên B có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, dân sự, kinh tế nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới khả năng kinh doanh của TocoToco hoặc uy tín của toàn hệ thống. Trong trường hợp này, Bên A sẽ tịch thu toàn bộ khoản tiền Bên B đã thanh toán cho Bên A.

12.6 Hợp đồng không thể thực hiện vì sự kiện bất khả kháng.

Điều 13. Bất khả kháng

13.1 Bên A và Bên B trong Hợp đồng này thống nhất các trường hợp sau là trường hợp bất khả kháng và theo đó, các bên không phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong quá trình thực hiện Hợp đồng: Động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hoả hoạn, chiến tranh và các thảm hoạ khác được coi là sự kiện bất khả kháng.

13.2 Bên bị ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng phải tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý để hạn chế tối đa ảnh hưởng do bất khả kháng gây ra, đồng thời thông báo cho bên kia biết trong vòng 07 ngày khi xảy ra bất khả kháng.

13.3 Thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng.

13.4 Điều khoản bất khả kháng không áp dụng đối với nghĩa vụ thanh toán của Bên B.

Điều 14. Điều khoản chung

14.1 Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn, tranh chấp hay bất đồng nào phát sinh giữa các bên trong khi thực hiện hợp đồng này, các bên đồng ý giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hòa giải.

14.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng, hai bên thỏa thuận sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này theo quy định của pháp luật Việt nam.

14.3 Hợp đồng này được làm thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

BÊN NHƯỢNG QUYỀN	**BÊN NHẬN QUYỀN**
NGUYỄN VĂN VƯƠNG	**……..**